

票据业务知识库

编制说明：本文档为供应链金融业务知识库之分册，内容依据《中华人民共和国票据法》、《电子商业汇票业务管理办法》（中国人民银行令〔2009〕第2号）、《票据交易管理办法》（中国人民银行公告〔2016〕第29号）、《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》（中国人民银行、原银保监会令〔2022〕第4号）等现行有效法律法规整理。实际办理业务以最新有效文本为准。

编制日期：2026-09-03

第一章 行业背景（优先级P3）

1.1 定义与业务定位

票据业务以**商业汇票**为核心工具。商业汇票是出票人签发的，**委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据**，包括但不限于纸质或电子形式的银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、商业承兑汇票等（《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》第二条）。

票据兼具**支付结算**与**短期融资**双重功能，是供应链金融的重要载体：

- **对企业：**凭银行/核心企业信用实现赊销条件下的资金回收（贴现）、低成本支付结算、融资；
- **对银行等金融机构：**承兑、贴现、转贴现、回购等是重要的资产业务与流动性管理工具；
- **对中央银行：**再贴现是基础货币政策工具之一；
- **对供应链金融：**票据（尤其供应链票据）可将核心企业信用沿产业链传导，缓解链上中小企业融资约束。

1.2 业务产生的背景与要解决的问题

1.2.1 为什么会有票据业务

票据业务的产生，源于赊销交易中"支付信用化"与"债权证券化"的客观需要，可以从五个层面理解：

（1）赊销中的支付与融资双重需求

- 赊销交易中，买方需要一种"延期支付的信用凭证"以推迟付款，卖方需要一种"可转让、可贴现的债权凭证"以提前收回资金；
- 商业汇票以"无条件支付的承诺+可依法背书转让"同时满足双方需求：对买方是支付工具，对卖方是债权凭证与融资工具。

(2) 应收账款的"非标"痛点

- 应收账款存在流动性差、难以标准化、无法便捷流转的天然缺陷：难以拆分、转让不便、融资依赖逐笔确权；
- 票据通过法定要式性（记载事项法定）、文义性（以票面记载为准）与无因性（票据行为独立于基础交易），将"非标的债权"标准化为可流通的金融凭证——本质上是**应收账款的票据化**。

(3) 银行信用注入提升流通性

- 银行承兑汇票以银行信用作保证，背书转让、贴现被市场广泛接受，流通性远高于商业承兑汇票与一般应收账款；
- 由此形成从企业支付（出票、背书）到企业融资（贴现）、金融机构间交易（转贴现、回购）、央行政策操作（再贴现）的完整市场链条。

(4) 统一市场与电子化的基础设施支撑

- 《票据法》确立票据行为与票据权利制度；
- 电子商业汇票系统（ECDS）、上海票据交易所实现票据电子化签发流转与全国统一交易、登记托管、清算结算，为票据大规模流转提供制度与设施保障。

1.2.2 票据解决什么问题

对买方（付款人/承兑申请人）而言：

1. **延期付款**：通过出票/承兑获得信用支持下的延期付款，缓解即时付款的资金压力；
2. **低成本融资**：银行承兑汇票以较少保证金撬动银行信用，综合融资成本通常低于一般流动资金贷款；
3. **标准化支付**：以票据支付货款/工程款，减少现金占用、简化结算。

对卖方（收款人/持票人）而言：

1. **标准化债权凭证**：获得法律保障的、可背书流通的债权凭证，权利明确、易于主张；
2. **提前变现**：通过贴现提前获得资金，缓解应收账款资金占用；
3. **便捷支付**：背书转让给上游供应商继续支付，实现"一票多级流转"；
4. **融资可得性高**：银行承兑汇票贴现门槛低于传统信贷，特别适合缺乏抵押的中小企业。

对银行等金融机构而言：

1. **中间业务收入**：承兑手续费、贴现利息、经纪服务费等；
2. **流动性管理工具**：通过转贴现、回购进行资产配置与头寸调节；
3. **低风险资产业务**：银行承兑汇票贴现以银行信用为依托，风险相对可控。

对中央银行而言：

- **再贴现是货币政策工具**：通过再贴现利率与额度调节基础货币投放，引导信贷投向中小企业与特定领域。

对供应链整体而言：

- 核心企业信用沿票据链向多级供应商传导，缓解链上中小企业融资约束；票据标准化提升产业链支付结算效率。

1.2.3 现状为何产生

- **电子化**：ECDS（2009年）与上海票据交易所（2016年）统一市场，解决纸质票据假票、遗失、背书不规范等顽疾；人民银行银发〔2016〕224号文推动票据全面电子化（2017年1月1日起单张出票金额300万元以上、2018年起100万元以上的商业汇票应全部通过电票办理），大幅提升交易效率与透明度；
- **监管规范化**：2022年第4号令明确付款期限最长6个月、真实贸易背景、信息披露与风险指标要求，抑制无真实贸易背景的融资性票据与空转套利；
- **产品创新**：供应链票据可等分化、按需拆分流转，契合产业链多级流转与小额高频支付场景，推进应收账款票据化；
- **普惠属性**：中小微企业是票据签发与贴现的主力（2024年签发票据的中小微企业占比九成以上），票据成为缓解中小企业融资难、融资贵的重要工具。

1.3 法律与制度基础

层级	文件	核心内容
法律	《中华人民共和国票据法》（1995年5月10日通过，1996年1月1日施行，2004年修正）	票据种类、票据行为（出票、背书、承兑、保证）、票据权利与义务、追索权等基本制度。
部门规章	《电子商业汇票业务管理办法》（中国人民银行令〔2009〕第2号，2009年10月16日公布施行）	电子商业汇票的出票、承兑、背书、保证、质押、贴现、转贴现、再贴现、提示付款、追索等行为规范。
规范性文件	《票据交易管理办法》（中国人民银行公告〔2016〕第29号）	票据交易市场基础设施（上海票据交易所）、票据交易种类（转贴现、质押式回购、买断式回购）、登记托管与清算结算。
部门规章	《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》（中国人民银行、原银监会令〔2022〕第4号，2023年1月1日施行）	承兑、贴现、再贴现的定义与规则、付款期限上限、风险控制指标、信息披露制度；废止了银发〔1997〕216号等旧规。
行业自律/基础设施规则	上海票据交易所业务规则	票据市场统一运营、交易、登记托管、清算结算、信息披露的具体规则。

1.4 发展历程（电子化与统一市场）

时间	标志性事件
1995年	《票据法》通过，票据市场法律基础确立。
2009年10月16日	人民银行发布《电子商业汇票业务管理办法》（2009年第2号令）。

时间	标志性事件
2009年10月28日	人民银行建成 电子商业汇票系统（ECDS） 并投产运行，票据进入电子化时代，以数据电文取代纸质凭证、电子签名取代实体签章。
2016年12月8日	上海票据交易所 开业运营——经国务院决策部署、由中国人民银行批准设立的全国统一票据交易平台，成为票据市场的登记托管中心、交易中心、清算结算与信息服务中心，同时承担再贴现等政策职能；中国票据交易系统同步上线，开启纸质票据电子化交易、无纸化托收。
2020年4月24日	上海票据交易所 供应链票据平台 上线试运行，首笔供应链票据签发，推进应收账款票据化。
2022年6月	上海票据交易所 新一代票据业务系统 投产上线，将电子商业汇票系统与中国票据交易系统相互融合，支持票据 可拆分支付 与全生命周期管理。
2023年1月1日	《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》施行，商业汇票付款期限最长6个月，信息披露与风险控制要求强化。

1.5 市场规模与行业现状

以下数据来源于中国人民银行公布的《2024年金融市场运行情况》（中国政府网、新华社等权威转载）：

- **2024年**，商业汇票**承兑发生额38.3万亿元**，**贴现发生额30.5万亿元**；截至2024年末，**承兑余额19.8万亿元**（同比增长6.5%），**贴现余额14.8万亿元**（同比增长11.7%）。
- 票据是中小微企业重要的融资渠道：2024年签发票据的中小微企业数量占全部签票企业的九成以上（月均约93%），中小微企业签票发生额占比同样处于高位，票据贴现成为企业短期融资的重要工具。
- 票据市场以银行承兑汇票为主导，商业承兑汇票与财务公司承兑汇票并存；上海票据交易所统一运营全国票据市场，票据交易（转贴现、回购）保持活跃。

第二章 业务定义与分类（优先级P2）

2.1 定义

术语	定义（依据2022年第4号令及2009年第2号令）
商业汇票	出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
承兑	付款人承诺在商业汇票到期日无条件支付汇票金额的票据行为。

术语	定义（依据2022年第4号令及2009年第2号令）
贴现	持票人在商业汇票到期日前，贴付一定利息将票据转让至具有贷款业务资质机构的行为。
转贴现	持有票据的金融机构在票据到期日前，将票据权利背书转让给其他金融机构，由其扣除一定利息后支付约定金额的票据行为（按2022年办法及票据交易规则执行）。
再贴现	人民银行对金融机构持有的已贴现未到期商业汇票予以贴现的行为，是中央银行的货币政策工具。

2.2 分类

（一）按承兑人类型（2022年第4号令）

类型	承兑人	说明
银行承兑汇票	银行和农村信用合作社（政策性开发性银行、商业银行、农村合作银行等）	银行信用，市场主流，流通性最强
财务公司承兑汇票	企业集团财务公司	依托企业集团信用，承兑人须持金融许可证
商业承兑汇票	银行、农信社、财务公司以外的法人及其分支机构和法人组织	企业信用，依赖承兑人资信

（二）按介质

- 纸质商业汇票：传统载体，贴现前须在票据市场基础设施登记；
- 电子商业汇票：以数据电文形式签发与流转，通过人民银行认可的票据市场基础设施办理（出票、承兑、贴现、贴现前背书、质押、保证、提示付款和追索等）；
- **供应链票据**：属于电子商业汇票（2022年第4号令第三条），依托供应链票据平台签发，支持按金额**等分化、可拆分**流转，与产业链购销环节无缝对接。

（三）按交易类型（2016年第29号公告）

- 票据交易包括**转贴现、质押式回购和买断式回购**等，采取全国统一运营管理模式，通过票据市场基础设施（上海票据交易所）进行。

2.3 票据行为体系

票据业务围绕法定票据行为展开（《票据法》及《电子商业汇票业务管理办法》）：**出票、背书（转让背书）、承兑、保证、质押、贴现、转贴现、再贴现、提示付款、追索。**

第三章 交易发生过程（票据法律关系与核心机制）（优先级P2）

3.1 票据的法律特征

- 要式性**：票据行为须符合法定记载事项与形式要件。电子商业汇票出票必须记载：表明"电子银行承兑汇票"或"电子商业承兑汇票"的字样、无条件支付的委托、确定的金额、出票人名称、付款人名称、收款人名称、出票日期、票据到期日、出票人签章等。
- 文义性**：票据权利义务以票面记载为准。
- 无因性**：票据行为一经成立，其效力原则上不受基础交易关系（真实交易关系和债权债务关系）影响；但我国对承兑、贴现等环节设置了"真实交易关系和债权债务关系"的合规要求。
- 流通性**：可背书转让、可贴现、可质押，电子商业汇票通过系统实现安全流转。

3.2 当事人

当事人	角色
出票人	签发汇票并委托付款人付款的主体
付款人 / 承兑人	承诺到期无条件付款的主体（银行、财务公司或企业）
收款人	出票时记载的受款主体
持票人	依法持有票据、享有票据权利的主体
背书人 / 被背书人	通过背书转让票据权利的转让方/受让方
保证人	为特定票据债务提供保证的主体
贴现人	具有贷款业务资质的金融机构
票据经纪机构	提供贴现询价与成交撮合服务的金融机构

3.3 票据权利

持票人享有的票据权利包括：

- 付款请求权**：向付款人/承兑人请求付款的**第一次请求权**；
- 追索权**：票据到期被拒绝付款或存在其他法定情形时，向背书人、出票人及其他债务人追索的**第二次请求权**（可向前手追索至出票人）。

3.4 真实交易背景要求

- 电子商业汇票的**转让背书**应当基于真实、合法的交易关系和债权债务关系，或以税收、继承、捐赠、股利分配等合法行为为基础。

- 贴现申请人的持票人资格、票据取得须依法合规，与出票人或前手之间具有**真实交易关系和债权债务关系**（因税收、继承、赠与依法无偿取得票据的除外）。
- 金融机构不得为不具有真实交易关系和债权债务关系的出票人、持票人办理承兑、贴现；未经许可擅自从事票据贴现的，依法处置。

第四章 业务流程详解（优先级P1）

4.1 出票与承兑

出票人签发（记载法定事项） → 交付收款人 → 提示承兑 → 承兑人承诺付款 → 收款人/持票人持有

（1）出票

- 出票人（电子商业汇票的出票人须为银行业金融机构以外的法人或其他组织）在系统/票面签发并交付收款人；电子银行承兑汇票的出票人应在承兑金融机构开立账户；
- 出票必须记载法定事项：表明票据种类的字样、无条件支付的委托、确定的金额、出票人/付款人/收款人名称、出票日期、票据到期日、出票人签章等；电子商业汇票期限最长不超过1年（2022年第4号令后新签发商业汇票付款期限最长6个月）；
- 出票人可在票面记载自身评级信息（不具票据效力）。

（2）承兑（银行承兑汇票流程）

1. 企业（承兑申请人）向银行提交承兑申请及贸易合同/发票等真实交易背景材料；
2. 银行审查申请人的真实交易关系和债权债务关系、资信与偿付能力，承兑金额与真实交易和偿付能力相匹配；承兑纳入统一授信与风险管理框架；
3. 落实担保：按约定缴存保证金（保证金独立设户、不得挪用或随意提前支取），必要时追加担保；
4. 银行系统出票并承兑（电子银行承兑汇票在电票系统完成），交付收款人；
5. 银行承兑后承担到期无条件付款责任，形成对申请人的或有债权。

（3）商业承兑汇票

- 由银行、农信社、财务公司以外的法人及其分支机构和非法人组织承兑，承兑人自行承担到期付款责任；
- 信用等级依赖承兑企业自身资信，市场接受度与贴现成本取决于承兑人信用。

（4）监管红线

- 银行承兑汇票和财务公司承兑汇票的**最高承兑余额不得超过承兑人总资产的15%**；**保证金余额不得超过吸收存款规模的10%**（2024年1月1日起实施）。

4.2 背书转让、保证与质押

- **转让背书**：持票人基于真实、合法交易关系（或以税收、继承、捐赠、股利分配等合法行为为基础）将票据权利转让给他人；背书必须记载背书人与被背书人名称，**背书连续**是持票人权利的形式要件；电子商业汇票通过系统完成背书签收与流转；票据在**提示付款期后不得进行转让背书**；
- **保证**：保证人为特定票据债务提供保证，保证人承担连带责任（保证不得附条件）；保证使票据信用增级，常见于商业承兑汇票增信；
- **质押**：持票人以票据出质融资（如质押贷款），质押须依法记载/登记（电子票据在系统办理质押登记），解除质押后恢复流通；质押期间票据权利受限。

4.3 贴现（企业融资环节）

1. **申请**：持票人（企业）在票据到期日前，向**具有贷款业务资质的金融机构**（贴现人）申请贴现；
2. **提交材料**：贴现申请、持票人背书的未到期商业汇票以及能够反映**真实交易关系和债权债务关系**的材料；其中**电子商业汇票贴现**按人民银行银发〔2016〕224号文规定，企业申请电票贴现无需向金融机构提供合同、发票等资料（以系统数据核验真实性）；
3. **审核**：贴现人核验票据真实性、背书连续性、持票人资信与票据披露信息——**信息不存在或记载事项与披露信息不一致的，不得办理贴现**（2022年第4号令第二十八条）；
4. **定价与放款**：双方议定贴现利率，贴现人扣除贴现利息后，将票据金额支付持票人，票据权利背书转让至贴现人；
5. **经纪撮合**：持票人可通过**票据经纪机构**进行贴现询价和成交，贴现撮合交易通过人民银行认可的票据市场基础设施开展。

4.4 转贴现、回购与再贴现（金融机构间）

- **转贴现**：持有票据的金融机构在票据到期日前，将票据权利背书转让给其他金融机构，扣除利息后获得资金；通过上海票据交易所统一交易平台办理，分为**买断式转贴现**（权利完全转移）与**回购式转贴现**（约定回购）；
- **质押式回购 / 买断式回购**：金融机构以票据为质押或买断方式进行的短期资金融通，是票据市场交易的主要形式（2016年第29号公告列明），也是金融机构流动性管理、资产负债配置的重要工具；
- **再贴现**：人民银行对金融机构持有的已贴现未到期票据予以贴现，是中央银行货币政策工具——通过再贴现利率与额度传导货币政策、投放基础货币、引导金融机构加大对中小企业等领域的信贷支持。

4.5 提示付款、托收与追索

1. **提示付款**：票据到期日起10日内（法定提示付款期），持票人通过电票系统或委托收款方式向承兑人提示付款；

- 2. **付款**：承兑人到期无条件付款，票据权利义务消灭；银行承兑汇票由承兑银行见票付款，商业承兑汇票由承兑企业付款；电子商业汇票通过系统清算；
- 3. **拒付与追索**：承兑人拒绝付款的，持票人取得拒付证明后，可依法行使**追索权**（第二次请求权），向背书人、出票人及其他前手（直至出票人）追索票据金额、利息及相关费用；追索可依序向前手行使，被追索人清偿后取得再追索权；
- 4. **逾期惩戒**：承兑人发生**票据持续逾期**或未按规定披露信息的，金融机构不得为其办理票据承兑、贴现、保证、质押等业务（2022年第4号令第三十六条）。

4.6 供应链票据

- **定义**：供应链票据是依托上海票据交易所**供应链票据平台**签发的电子商业汇票，属于电子商业汇票（2022年第4号令第三条）；
- **签发与流转**：核心企业及链上企业通过供应链票据平台开立、收受票据；支持按金额**等分化、按需拆分**转让与支付，可沿产业链向多级供应商流转，对接采购、生产、销售环节；
- **融资功能**：持票人可对供应链票据办理贴现、质押等融资，票据贴现同样遵循真实交易与信息披露要求；
- **价值**：推进**应收账款票据化**，将核心企业信用沿票据链传导至末端中小企业，缓解链上中小企业融资约束，以票据的高信用、强流通、可融资特性服务产业链供应链。

第五章 风险与防控（优先级P3）

5.1 主要风险类型

风险类型	主要表现
信用风险	承兑人（企业/财务公司）到期不付款、承兑人持续逾期
操作风险	背书不连续、记载瑕疵、系统操作差错、纸质票据伪造变造/遗失
市场风险	贴现利率与市场利率波动带来的估值与利差风险
流动性风险	金融机构票据资产期限错配、再融资困难
合规风险	无真实贸易背景的融资性票据、民间贴现、套利空转、违规承兑

5.2 监管与风控要求（2022年第4号令等）

- **付款期限**：商业汇票自出票日起至到期日止**最长不得超过6个月**（应与真实交易履行期限相匹配）。

- **承兑限额**：银行/财务公司承兑汇票最高承兑余额不得超过承兑人**总资产的15%**；保证金余额不得超过**吸收存款规模的10%**。
- **真实交易**：承兑、贴现须核验真实交易关系和债权债务关系；金融机构违规办理的将被采取暂停票据业务等监管措施或行政处罚；欺诈骗取承兑贴现的依法追责。
- **信息披露**：商业承兑汇票、财务公司承兑汇票承兑人按人民银行规定披露票据主要要素及信用信息；银行承兑汇票承兑人披露承兑人信用信息；贴现人须核对披露信息，信息缺失或不一致不得贴现。
- **基础设施治理**：上海票据交易所对承兑人信息披露进行监测，对持续逾期或虚假披露的承兑人按业务规则处置并报告人民银行。
- **票据经纪**：票据经纪机构须为信誉良好、业务活跃的金融机构，经纪业务与自营业务严格隔离。

5.3 风控要点建议

- 承兑环节严把真实贸易背景审查、保证金与担保管理、统一授信与集中度控制；
- 贴现环节核验票据真实性、背书连续性、信息披露一致性，防范"包装户""融资票"；
- 交易环节依托票交所统一平台，规范转贴现、回购操作与资金清算；
- 建立承兑人/出票人信用监测与预警，动态跟踪票据逾期与披露情况；
- 落实票据业务全生命周期数字化管理，防范操作风险与道德风险。